

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1165/2541

ธนาคาร ศ รีนคร จำกัด (มหาชน
นาย วัน ชัย ปิติ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 125

แม้โจทก์อ้างสำเนาใบบันทึกการเป็นพยานโจทก์โดยไม่ได้ส่งต้นฉบับเอกสาร และในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นโจทก์ไม่ได้กล่าวอ้างหรือแสดงให้เห็นว่าต้นฉบับเอกสารดังกล่าวหาไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้เพราะเหตุประการใดก็ตามแต่ปรากฏว่า ก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ 1 เดือนเศษ โจทก์ได้แถลงขอส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต่อศาลและให้ฝ่ายจำเลยศาลชั้นต้นอนุญาตและมีการรับสำเนาไปแล้ว ต่อมาในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์นำสืบพยานบุคคล 1 ปาก และอ้างส่งเอกสาร 37 ฉบับ รวมทั้งเอกสารซึ่งเป็นสำเนาเอกสารด้วยแล้วโจทก์แถลงหมดพยาน แสดงว่าโจทก์สืบพยานเอกสารดังกล่าว เสร็จแล้ว แต่จำเลยซึ่งโจทก์อ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน ยืนยันก็หาได้คัดค้านการที่โจทก์นำสำเนาเอกสารดังกล่าวมา สืบว่าสำเนาเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องกับต้นฉบับเสียก่อนที่ โจทก์จะสืบพยานเอกสารดังกล่าวเสร็จตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 แม้ภายหลัง ต่อมาจำเลยจะยื่นคำร้องคัดค้านการที่โจทก์อ้างสำเนาเอกสาร จำเลยก็กล่าวอ้างแต่เพียงว่าศาลควรจะรับฟังเฉพาะต้นฉบับเอกสาร เอกสารที่โจทก์อ้างเป็นเพียงสำเนารับฟังไม่ได้เท่านั้น มิได้คัดค้านโดยตรงว่าสำเนาเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้อง ตรงกับต้นฉบับ ทั้งไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่จำเลยไม่อาจคัดค้านได้ ก่อนที่โจทก์จะสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 วรรคสองถือว่าจำเลยมิได้
คัดค้านการอ้างสำเนาเอกสารโดยชอบตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 125 วรรคหนึ่งและวรรคสอง จึงห้ามมิให้จำเลยคัดค้านความถูกต้องของ
สำเนาเอกสารนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 125 วรรคสาม
ดังนี้ ศาลย่อมรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าว เป็นพยานหลักฐานแทนต้นฉบับได้ ไม่
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาใช้บัตรเครดิตวีซ่ากับโจทก์
โจทก์มอบบัตรเครดิตวีซ่าและรหัสประจำตัวเฉพาะให้แก่จำเลยเป็นสมาชิกบัตรเลขที่
4599-4000-0000-7618 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบัตรสมาชิกเลขที่ 4599-4085-0051-
5006 จำเลยได้นำบัตรเครดิตวีซ่าไปใช้เบิกเงินสดและชำระหนี้ค่าสินค้าค่าบริการต่าง
ๆ นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2532 เมื่อมีการเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการใช้บัตร
เครดิตวีซ่าของจำเลยโจทก์ได้จ่ายเงินไปก่อนทุกครั้งและได้ส่งใบแจ้งยอดรายการใช้
บัตรเครดิตวีซ่าให้แก่จำเลยทราบ ปรากฏว่าจำเลยไม่นำเงินเข้าบัญชีของจำเลยเพื่อ
ให้โจทก์หักถอนเงินชำระหนี้ให้แก่โจทก์จำเลยผิดสัญญาการใช้บัตรเครดิตวีซ่า โจทก์
ซึ่งใช้สิทธิยกเลิกและระงับการใช้บัตรเครดิตวีซ่าของจำเลย โจทก์ได้ส่งใบแจ้งยอด
หนี้ที่ค้างชำระเพื่อให้จำเลยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยเพื่อชำระหนี้ให้แก่
โจทก์ตามสัญญา แต่จำเลยไม่เคยนำเงินเข้าบัญชีทำให้โจทก์เสียหายขอให้บังคับ
จำเลยชำระเงิน 22,159.41 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ในต้นเงิน
12,607.40 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยขอใช้บัตรเครดิตวีซ่ากับธนาคารศรีนครจำกัด และได้ชำระหนี้ให้ธนาคารดังกล่าวแล้ว จำเลยไม่เคยเป็นคู่สัญญากับโจทก์ โจทก์ไม่เคยส่งใบแจ้งยอดหนี้ให้จำเลย โจทก์ไม่มีอำนาจคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี โจทก์ไม่เสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 15,830 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 10,830 บาทนับแต่วันที่ 22 กันยายน 2538 จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยในประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง ส่วนในประเด็นว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์หรือไม่วินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นรับฟังสำเนาเอกสารหมายเลข 8 ถึง 14 เป็นพยานหลักฐานไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยเฉพาะข้อกฎหมายว่าการที่ศาลชั้นต้นรับฟังสำเนาในบันทึกการเอกสารหมายเลข 8 ถึง 14 เป็นพยานหลักฐานขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93 หรือไม่ เห็นว่า แม้โจทก์อ้างสำเนาใบบันทึกการตามเอกสารหมายเลข 8 ถึง 14 เป็นพยานโดยไม่ได้ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าว และในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นโจทก์ไม่ได้กล่าวอ้างหรือแสดงให้เห็นว่าต้นฉบับเอกสารดังกล่าวหาไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้เพราะเหตุประการใดก็ตาม แต่ปรากฏตามสำนวนคดีนี้ว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2538 ก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ 1 เดือน

เศษ โจทก์ได้แถลงขอส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวต่อศาลและให้ฝ่ายจำเลย ศาลชั้นต้น
อนุญาตและมีการรับสำเนาไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2538 ต่อมาในวันนัดสืบ
พยานโจทก์วันที่ 31 มกราคม 2539 โจทก์นำสืบพยานบุคคล 1 ปาก และอ้างส่ง
เอกสาร 37 ฉบับ รวมทั้งเอกสารหมาย จ.8 ถึง จ.14 ซึ่งเป็นสำเนาเอกสารด้วย แล้ว
โจทก์แถลงหมดพยานแสดงว่าโจทก์สืบพยานเอกสารดังกล่าวเสร็จในวันที่ 31
มกราคม 2539 แต่จำเลยซึ่งถูกโจทก์อ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานยันตนก็
หาได้คัดค้านการที่โจทก์นำสำเนาเอกสารดังกล่าวมาสืบว่าสำเนาเอกสารดังกล่าวไม่
ถูกต้องกับต้นฉบับเสียภายในระยะเวลาก่อนที่จะสืบพยานเอกสารดังกล่าวเสร็จ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 แม้ต่อมาวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2539 จำเลยจะยื่นคำร้องคัดค้านการที่โจทก์อ้างสำเนาเอกสารหมาย
จ.8 ถึง จ. 35 จำเลยก็กล่าวอ้างเพียงว่าศาลจะรับฟังเอกสารเป็นพยานได้แต่ต้นฉบับ
เอกสารที่โจทก์อ้างเป็นเพียงสำเนาเอกสารรับฟังไม่ได้เท่านั้น ไม่ได้คัดค้านโดยตรง
ว่าสำเนาเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับต้นฉบับ ทั้งไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่จำเลยไม่
อาจคัดค้านได้ก่อนที่โจทก์จะสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 วรรคสอง จึงถือว่าจำเลยไม่ได้คัดค้านการอ้างสำเนา
เอกสารหมาย จ.8 ถึง จ.14 โดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 125 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง จึงห้ามมิให้จำเลยคัดค้านความถูกต้องของ
สำเนาเอกสารนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 วรรคสาม
ดังนี้ ศาลย่อมรับฟังสำเนาเอกสารหมาย จ.8 ถึง จ.14 เป็นพยานหลักฐานแทน
ต้นฉบับได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 ที่ศาล
ชั้นต้นรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานประกอบการวินิจฉัยข้อเท็จจริง
จึงหาขัดต่อบทกฎหมายดังกล่าวไม่และคดีนี้มีทุนทรัพย์เพียง 22,159.41 บาท ต้อง
ห้ามอุทธรณ์ฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าจำเลยเป็นเป็นหนี้
โจทก์และพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้และดอกเบี้ยแก่โจทก์ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็น

อันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พินิจกลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สมลักษณ์ จัดกระบวนพล-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โดยหลักศาลจะรับฟังพยานเอกสารได้แต่เฉพาะต้นฉบับเท่านั้นแต่มีข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93(1)(2) และ (3) ให้อำนาจศาลรับฟังสำเนาเอกสารหรือพยานบุคคลมาสืบแทนได้ ในเรื่องการสืบพยานเอกสารนั้นฝ่ายที่อ้างต้องนำสืบถึงการมีอยู่และความถูกต้องแท้จริงแห่งเอกสารแต่เฉพาะในกรณีที่ฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมายันตนคัดค้านโดยเหตุที่ไม่มีต้นฉบับหรือต้นฉบับนั้นปลอมหรือสำเนาไม่ถูกต้องกับต้นฉบับกฎหมายจึงบังคับให้ผู้อ้างส่งสำเนาให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อให้คู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมายันตนมีโอกาสดัดค้านตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 125 เมื่อฝ่ายที่ได้รับสำเนาเอกสารนอนหลับทับสิทธิไม่คัดค้านตามเหตุและภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ก็ย่อมจะต้องถูกปิดปากให้รับในข้อที่ว่า การมีอยู่และความแท้จริงของ

เอกสารหรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสาร ซึ่งผู้บันทึกมีความเห็นส่วนตัวว่า การที่คู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมายันตนมิได้คัดค้านว่าสำเนาไม่ถูกต้องตรงกับต้นฉบับ ทำให้ศาลรับฟังสำเนาเอกสารเป็นพยานหลักฐานแทนต้นฉบับได้ ไม่ขัดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 นั้น ก็เป็นเพียงผลสืบเนื่องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 เท่านั้น แต่ทั้งนี้แม้คู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมายันตนมิได้คัดค้านความถูกต้องของเอกสาร ก็ไม่ตัดอำนาจศาลที่จะวินิจฉัยว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงถูกต้องหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 วรรคท้าย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2491/2523 ความในวรรคท้ายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 แม้คู่ความจะอ้างเอกสารนั้นได้ ก็ไม่ตัดอำนาจของศาลในอันที่จะไต่สวนและชี้ขาดในเรื่องการมีอยู่ ความแท้จริงหรือความถูกต้องของเอกสารเช่นว่านั้น เอกสารที่อ้างมีแต่ตัวเลข จำนวนเงินและวันเดือนปีที่ชำระซึ่งเป็นผู้เขียนขึ้นเองโดยไม่มีข้อความว่าโจทก์ได้รับชำระเงินจำนวนนั้นจากจำเลยแล้ว ศาลวินิจฉัยไม่เชื่อว่าเอกสารนั้นเป็นหลักฐานการรับเงินที่โจทก์ทำให้ไว้ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2663/2524 จำเลยมิได้คัดค้านบัญชีงบดุลที่โจทก์ส่ง จะฟังว่าเป็นเอกสารอันถูกต้องอันแท้จริงและใช้ยืนยันจำเลยได้นั้นไม่ได้ เพราะการคัดค้านพยานเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125 ที่บัญญัติให้คัดค้านเสียก่อนวันสืบพยาน (ตามบทบัญญัติเดิม) นั้น เป็นการให้คัดค้านในเรื่องการมีอยู่ของต้นฉบับ ความแท้จริงของต้นฉบับ หรือความถูกต้องตามต้นฉบับของสำเนาที่อ้าง หาใช่บังคับให้ต้องคัดค้านไว้ก่อนว่าการคิดบัญชีไม่ถูกต้องไม่ ทั้งยังไม่ตัดสิทธิของคู่ความที่จะอ้างว่าสัญญาหรือหนี้ที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดอีกด้วย วราพงษ์รุ่งจิรา รัตน์